

DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO

M02

Organização da Justiça do Trabalho e Ministério Público do Trabalho

Teoria Completa + 10 questões autorais

BASE DO MATERIAL

Conteúdo reaproveitado do M2 já validado nesta conversa, com base exclusiva nas fontes F02 e F03. Nesta etapa não houve atualização externa silenciosa de legislação ou jurisprudência.

BASE COMPLETA • versão final do módulo para revisão/estudo

1. VISÃO GERAL

Este módulo reúne dois blocos institucionais: a organização da Justiça do Trabalho e a organização do Ministério Público do Trabalho. O objetivo é entender a arquitetura dos órgãos, a lógica de funcionamento e as atribuições necessárias para localizar corretamente cada agente ou estrutura no processo trabalhista.

O módulo não substitui o estudo da competência da Justiça do Trabalho (M3), da ação rescisória (M19) ou da tutela coletiva e dos dissídios coletivos (M21). Esses temas aparecem apenas até o ponto necessário para explicar organização e atribuições institucionais.

FONTE E FIDELIDADE

Base exclusiva: F02 - Organização e Serviços Auxiliares da Justiça do Trabalho; F03 - Organização do Ministério Público do Trabalho, ambas de Gustavo Deitos. Código Gran não validado internamente. Não foi feita atualização externa nesta etapa.

2. MAPA DO MÓDULO

Bloco	Tópicos
Justiça do Trabalho	estrutura; STF; TST; ENAMAT; CSJT; TRTs; Justiça itinerante; Câmaras Regionais; Juízes; Varas; funcionamento interno
Jurisdição	conceito; juris-dicção/juris-satisfação; características; contenciosa/voluntária; jurisdição x competência
Serviços auxiliares	Secretaria; Diretor; distribuidor; cartórios; secretarias dos TRTs; OJAF; perito
MPT	posição no MPU; carreira; P-GT; Colégio; CSMPT; Câmara; Corregedoria; arts. 83/84; inquérito civil; jurisprudência
Fronteiras	M3 competência; M19 rescisória; M21 tutela coletiva/dissídio coletivo

3. TEORIA COMPLETA

3.1 Estrutura constitucional da Justiça do Trabalho

Artigo: CF, art. 111

Regra: Compõem a Justiça do Trabalho o Tribunal Superior do Trabalho, os Tribunais Regionais do Trabalho e os Juízes do Trabalho.

Como cai: FCC e outras bancas trocam “Juízes” por “Varas”, incluem STF, juizados ou CSJT.

A F02 chama atenção para uma sutileza importante: a Constituição não enumera a “Vara do Trabalho” como órgão no art. 111; enumera o Juiz do Trabalho. A Vara é a unidade em que atuam o magistrado e os serviços de apoio. Em prova objetiva, essa distinção é recorrente.

TST - instância superior	TRTs - segundo grau	Juízes do Trabalho - primeiro grau	Varas - unidade de atuação
--------------------------	---------------------	------------------------------------	----------------------------

PEGADINHA DE PROVA

“Varas do Trabalho são órgãos do art. 111” é formulação que a fonte manda rejeitar. A resposta esperada é Juízes do Trabalho.

3.2 STF e Justiça do Trabalho

O STF não integra a Justiça do Trabalho. A relação aparece porque determinadas controvérsias trabalhistas podem chegar ao Supremo quando configurada competência constitucional própria do STF. F02 utiliza o recurso extraordinário e hipóteses constitucionais de recurso como contexto institucional.

JURISPRUDÊNCIA - SÚMULA 505/STF

Entendimento: F02 reproduz a súmula no debate sobre recursos ao STF e explica que sua leitura é discutida diante de alterações constitucionais posteriores.

Regra prática: Para o M2, a utilidade é institucional: STF não é órgão da JT, embora possa atuar no controle constitucional de decisões trabalhistas.

Pegadinha: Não transformar esta passagem em teoria completa de recursos.

Status: conteúdo existente na fonte; manter marcado para verificação jurídica futura antes de publicação definitiva.

3.3 Tribunal Superior do Trabalho - TST

Artigo: CF, art. 111-A

Regra: TST composto por 27 Ministros, escolhidos dentre brasileiros com mais de 35 e menos de 70 anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, nomeados pelo Presidente da República após aprovação pela maioria absoluta do Senado.

Como cai: Número, idade, autoridade nomeante, Senado e quinto constitucional.

Elemento	Regra trabalhada em F02
Composição	27 Ministros
Idade	mais de 35 e menos de 70 anos
Nomeação	Presidente da República
Aprovação	maioria absoluta do Senado Federal
Quinto	1/5 advocacia + membros do MPT com mais de 10 anos
Demais vagas	juízes de TRT oriundos da magistratura de carreira
Jurisdição	nacional

F02 detalha o mecanismo de listas para preenchimento das vagas. Para o quinto constitucional, a entidade correspondente forma lista sêxtupla, o TST a reduz a lista tríplex e o Presidente da República escolhe o nome, que segue para aprovação do Senado. Para as vagas da magistratura de carreira, a fonte também trabalha lista tríplex no âmbito do TST.

O QUE DECORAR

27; +35/-70; Presidente da República; maioria absoluta do Senado; 1/5 advocacia/MPT; 4/5 magistratura trabalhista de carreira.

3.4 ENAMAT e CSJT

A Constituição vincula ao TST duas estruturas destacadas em F02: a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho - ENAMAT - e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho - CSJT.

Estrutura	Função central	Não confunda
ENAMAT	formação e aperfeiçoamento da magistratura; cursos oficiais ligados a ingresso e promoção	não é tribunal e não julga processos
CSJT	supervisão administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial da JT de 1º e 2º graus	não exerce jurisdição; não substitui o TST

CONSEQUÊNCIA

As decisões do CSJT, dentro da competência administrativa descrita pela fonte, têm efeito vinculante no sistema. F02 ressalta que a supervisão alcança primeiro e segundo graus, não o TST.

3.5 Estrutura interna do TST

F02 apresenta a estrutura interna do TST e observa que as competências regimentais muito detalhadas só ganham prioridade se o edital cobrar o Regimento Interno. Para o M2, o essencial é reconhecer os órgãos e a lógica de divisão de funções.

- Tribunal Pleno.
- Órgão Especial - apresentado pela fonte como órgão que exerce competências delegadas do Pleno.
- Seção Especializada em Dissídios Coletivos - SDC.
- Seção Especializada em Dissídios Individuais - SDI, dividida em subseções.
- Turmas.

FRONTEIRA

Dissídio coletivo, ação rescisória, mandado de segurança, recursos e competências regimentais específicas não serão desenvolvidos aqui.

3.6 Tribunais Regionais do Trabalho - TRTs

Artigo: CF, art. 115

Regra: Os TRTs têm composição mínima constitucional, observam o quinto e recebem os demais integrantes por promoção da magistratura trabalhista, alternadamente por antiguidade e merecimento.

Como cai: Mínimo, idade, quinto, nomeação e inexistência de TRT obrigatório em cada Estado.

Elemento	Regra em F02
Composição mínima	7 integrantes
Idade	mais de 30 e menos de 70 anos
Nomeação	Presidente da República
Quinto	advocacia + MPT
Demais integrantes	juízes do trabalho promovidos por antiguidade/merecimento
Jurisdição	regional

F02 enfatiza que não existe necessidade constitucional de um TRT por Estado. A divisão territorial é regional, podendo um tribunal abranger mais de uma unidade federativa e, em sentido inverso, um Estado contar com mais de um TRT.

Os TRTs podem funcionar de forma descentralizada. A Justiça itinerante desloca a estrutura para aproximar o serviço jurisdicional dos usuários; as Câmaras Regionais são unidades descentralizadas do próprio tribunal.

3.7 Juízes e Varas do Trabalho

Artigo: CF, art. 116

Regra: Nas Varas do Trabalho, a jurisdição é exercida por juiz singular.

Como cai: A banca ainda usa a antiga composição classista como distração.

A EC 24/1999 extinguiu as antigas Juntas de Conciliação e Julgamento. Por isso, referências antigas da CLT a Junta, presidente da Junta e vogais precisam ser lidas historicamente. A fonte também destaca que não existe juiz leigo exercendo jurisdição trabalhista ao lado do magistrado togado.

F02 revisa as garantias da magistratura: vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídio. No primeiro grau, a vitaliciedade é trabalhada como adquirida após dois anos de exercício.

Artigo: CF, art. 112

Regra: A lei pode atribuir jurisdição trabalhista aos juízes de direito em localidades não abrangidas pela jurisdição própria da Justiça do Trabalho, com recurso para o TRT correspondente.

Como cai: Não mandar o recurso ao TJ ou TRF.

LACUNA / VERIFICAÇÃO FUTURA

F02 afirma, no contexto da apostila, que todas as localidades estavam abrangidas por alguma Vara do Trabalho. A atualidade dessa afirmação territorial deve ser checada antes da publicação definitiva.

3.8 Funcionamento das Varas

F02 utiliza os arts. 652 e 653 da CLT para explicar funções das Varas. Há referências a conciliação e julgamento de determinadas causas, inquérito para apuração de falta grave, embargos dirigidos às próprias decisões, homologação de acordo extrajudicial, diligências, cartas precatórias e atos ordenados pelos tribunais.

COMO A FONTE ORGANIZA

Funções horizontais: incidentes e providências dentro do mesmo nível de atuação. Funções verticais: cumprimento de ordens ou atos determinados por tribunais superiores.

FRONTEIRA M2 X M3

Os arts. 652 e 653 também contêm matérias que tocam competência material. Aqui elas servem apenas para compreender o funcionamento institucional; o estudo constitucional completo pertence ao M3.

3.9 Funcionamento dos TRTs

F02 trabalha a literalidade dos arts. 678 a 680 da CLT e alerta que os Regimentos Internos podem repartir competências de forma mais detalhada. Para prova de lei seca, a fonte destaca a distinção entre Tribunal Pleno e Turmas.

Tribunal Pleno - exemplos em F02	Turmas - exemplos em F02
dissídios coletivos	recursos ordinários
mandados de segurança	agravos de petição
ações rescisórias	agravos de instrumento
conflitos e matérias administrativas	demais atribuições recursais correspondentes

PEGADINHA

A importância não é memorizar toda teoria dos institutos aqui, mas evitar atribuir ao primeiro grau matérias que a literalidade trabalhada pela fonte coloca no tribunal.

3.10 Funcionamento do TST

A repartição interna do TST é mais complexa. Pleno e Órgão Especial exercem atribuições superiores; a SDC se relaciona a dissídios coletivos; a SDI, a dissídios individuais; e as Turmas exercem relevante função recursal. A F02 reproduz extenso material regimental, mas ela própria observa que sua cobrança sistemática depende do edital.

Pleno / Órgão Especial	Seções especializadas	Subseções	Turmas
------------------------	-----------------------	-----------	--------

3.11 Jurisdição: conceito e alcance

A F02 apresenta a jurisdição como função estatal de aplicação do direito ao caso concreto e adiciona uma leitura moderna: não basta reconhecer o direito; a tutela deve buscar sua satisfação. Por isso, usa a distinção didática entre “juris-dicção” e “juris-satisfação”.

Expressão	Sentido didático na fonte
juris-dicção	reconhecer/aplicar o direito
juris-satisfação	realizar concretamente o direito reconhecido

No sistema trabalhista, o juiz do trabalho exerce jurisdição no primeiro grau, os TRTs no segundo e o TST como instância superior. O STF pode atuar em matéria constitucional de sua competência, sem integrar a Justiça do Trabalho.

3.12 Jurisdição x competência

Jurisdição	Competência
função/poder estatal	medida ou repartição do exercício jurisdicional
una e indivisível	divisível entre órgãos
atribuição estatal ampla	define qual órgão pode atuar no caso concreto

CONCEITO-CHAVE

A fonte insiste: jurisdição é uma; competência é repartida. O aprofundamento das espécies e regras de competência fica no M3.

3.13 Características da jurisdição

Característica	Ideia
Inércia	em regra, a jurisdição precisa ser provocada.
Substitutividade	o Estado substitui a atuação direta das partes na solução jurídica do conflito.
Indelegabilidade	a função jurisdicional não é transferida arbitrariamente; relaciona-se ao juiz natural e à separação de poderes.
Definitividade	as decisões podem alcançar estabilidade/definitividade após o esgotamento das vias de impugnação.
Inafastabilidade	ameaça ou lesão a direito não pode ser excluída da apreciação jurisdicional; o juiz não deixa de decidir por lacuna.
Improrrogabilidade	o exercício irregular não transforma automaticamente órgão incompetente em competente; F02 ressalva discussão de incompetência relativa.
Imperatividade / inevitabilidade	a decisão estatal impõe-se aos jurisdicionados.
Indivisibilidade	a jurisdição é una; a divisão prática decorre da competência.

F02 também diferencia jurisdição contenciosa e voluntária. Na contenciosa há conflito típico entre sujeitos; na voluntária, o Judiciário intervém sem a mesma estrutura clássica de autor versus réu. A homologação de acordo extrajudicial é utilizada como exemplo trabalhista. A fonte registra debate doutrinário sobre a natureza da jurisdição voluntária.

3.14 Serviços auxiliares: visão geral

A CLT dedica capítulo aos serviços auxiliares. F02 comenta que vários dispositivos conservam linguagem histórica das antigas Juntas e estruturas administrativas anteriores ao processo eletrônico. Para concursos, a literalidade ainda pode ser cobrada, mas a própria fonte sinaliza desatualização prática em alguns pontos.

3.15 Secretaria da Vara e Diretor de Secretaria

Artigo: CLT, arts. 710-712

Regra: Cada unidade possui estrutura de Secretaria; a fonte atualiza a terminologia para Diretor de Secretaria e descreve atribuições do serviço e da chefia.

Como cai: Distinguir a atribuição da unidade da atribuição pessoal do Diretor.

Secretaria: apoio ao processo, recebimento, autuação, movimentação, guarda, informações às partes, vista e atividades administrativas/processuais. Diretor: chefia, superintendência, cumprimento de ordens, impulso administrativo, audiência e coordenação da unidade.

MACETE DA F02

Atribuições da Secretaria aparecem, na literalidade trabalhada, frequentemente iniciadas por artigo + substantivo; atribuições do Diretor, por verbos de ação. Use como auxílio de memorização, não como regra jurídica autônoma.

3.16 Distribuidor e cartórios de Juízos de Direito

O distribuidor aparece quando existem várias Varas na mesma localidade. F02 registra a designação pelo Presidente do TRT entre os servidores indicados na literalidade da CLT e sua subordinação ao mesmo Presidente. A apostila observa que o PJe automatizou várias tarefas de distribuição.

Quando juiz de direito exerce excepcionalmente jurisdição trabalhista, o cartório e o escrivão cumprem funções equivalentes, respectivamente, à Secretaria e ao Diretor, dentro do modelo legal estudado.

3.17 Secretarias dos TRTs

A CLT possui linguagem antiga que sugere estrutura administrativa mais simples. F02 alerta que os tribunais atuais contam com diversas Secretarias ligadas a Turmas, Pleno, Órgão Especial, Presidência, Corregedoria, gabinetes e outras unidades. Em prova, é necessário distinguir literalidade histórica e organização administrativa contemporânea retratada pela fonte.

3.18 OJAF e perito

Artigo: CLT, art. 721 e art. 888

Regra: F02 trabalha prazo de 9 dias para cumprimento de atos em geral e 10 dias para avaliação. Na falta/impedimento do OJAF, a fonte registra possibilidade legal de atribuição do encargo a outro serventuário.

Como cai: A banca troca 9 e 10 dias e inventa autoridade substituta.

O Oficial de Justiça Avaliador Federal realiza mandados externos, atos de execução, penhora e avaliação, conforme o caso. O perito, embora não seja enquadrado pela fonte na mesma enumeração dos serviços auxiliares da CLT, aparece como auxiliar técnico relevante: é nomeado pelo juízo e deve ser imparcial; o assistente técnico é indicado pela parte.

3.19 Posição constitucional do Ministério Público do Trabalho

Artigo: CF, arts. 127 e 128

Regra: O Ministério Público é instituição permanente e essencial à função jurisdicional; o MPT integra o Ministério Público da União.

Como cai: Não confundir “essencial à função jurisdicional” com “integrante do Poder Judiciário”.

Ministério Público	MPU	MPT	atuação perante a Justiça do Trabalho
--------------------	-----	-----	---------------------------------------

ERRO GRAVE

MPT não integra a Justiça do Trabalho. Ele pertence ao MPU e atua perante a Justiça do Trabalho segundo suas funções legais e constitucionais.

3.20 Estrutura e carreira do MPT

Artigo: LC 75/1993, art. 85

Regra: Órgãos do MPT: P-GT, Colégio, Conselho Superior, Câmara de Coordenação e Revisão, Corregedoria, Subprocuradores-Gerais, Procuradores Regionais e Procuradores do Trabalho.

Como cai: Banca inclui órgão externo, como CNMP, no rol do art. 85.

Artigo: LC 75/1993, art. 86

Regra: Carreira formada por Procurador do Trabalho, Procurador Regional do Trabalho e Subprocurador-Geral do Trabalho.

Como cai: Cargo inicial e último nível da carreira.

Cargo	Atuação indicada em F03
Procurador do Trabalho	Varas e TRTs; a fonte trata menores/incapazes como exemplo, não limite absoluto
Procurador Regional do Trabalho	TRTs
Subprocurador-Geral do Trabalho	TST e ofícios na Câmara de Coordenação e Revisão

NÃO CONFUNDA

P-GT, Corregedor-Geral e Coordenador da Câmara são funções de escolha/designação. Não constituem degraus ordinários da carreira por promoção.

3.21 Procurador-Geral do Trabalho - P-GT

Artigo: LC 75/1993, arts. 87-89

Regra: P-GT é o Chefe do MPT; nomeado pelo PGR a partir de lista tríplice escolhida pelo Colégio; mandato de 2 anos, permitida uma recondução.

Como cai: Quem faz a lista, quem nomeia, requisitos e mandato.

Colégio de Procuradores	lista tríplice	PGR	nomeia P-GT
-------------------------	----------------	-----	-------------

- integrante do MPT;
- mais de 35 anos;
- mais de 5 anos na carreira;
- voto plurinominal, facultativo e secreto para a lista;
- se não houver candidatos suficientes com mais de 5 anos, F03 registra regra subsidiária para membros com mais de 2 anos;
- Vice-PGT é designado pelo P-GT dentre Subprocuradores-Gerais.

F03 também apresenta regra de exoneração antecipada: proposta do CSMPT ao PGR mediante voto secreto de dois terços de seus integrantes.

3.22 Colégio de Procuradores do Trabalho

O Colégio é composto por todos os membros da carreira em atividade e é presidido pelo P-GT. Sua imagem mental é “todos os membros ativos reunidos em um órgão colegiado”.

- elabora lista tríplice para escolha do P-GT;
- elabora lista sêxtupla para vaga do MPT no TST;
- elabora lista sêxtupla para vagas do MPT nos TRTs;
- elege quatro Subprocuradores-Gerais para o CSMPT.

PEGADINHA

Listas sêxtuplas para TST/TRT e lista tríplice do P-GT pertencem ao Colégio, não ao CSMPT.

3.23 Conselho Superior do MPT - CSMPT

A composição trabalhada em F03 é formada por membros natos e eleitos.

Categoria	Composição
Natos	P-GT + Vice-PGT
Eleitos pelo Colégio	4 Subprocuradores-Gerais
Eleitos pelos pares	4 Subprocuradores-Gerais
Total	10 membros na composição descrita pela fonte

O P-GT preside o CSMPT. O Vice-Presidente do Conselho é eleito pelo próprio Conselho e não precisa coincidir com o Vice-PGT.

Atribuições centrais da fonte: poder normativo interno; regimentos e normas de concurso/designação/distribuição; critérios de promoção e estágio probatório; indicação de membros da Câmara; proposta de exoneração do P-GT; listas de promoção e do Corregedor; carreira, antiguidade e disciplina; correições/sindicâncias; processos administrativos contra membros; proposta orçamentária e outras funções legais.

MACETE DA F03

CSMPT costuma aparecer com verbos de colegiado: aprovar, elaborar lista, opinar, normatizar. P-GT costuma aparecer com designar, nomear, decidir, representar e administrar.

3.24 Câmara de Coordenação e Revisão

Artigo: LC 75/1993, arts. 99-103

Regra: Órgão de coordenação, integração e revisão do exercício funcional; composição de 3 membros; atribuições incluem distribuição especial e conflitos de atribuição.

Como cai: Composição, coordenador e conflito de atribuição.

Aspecto	Regra em F03
Composição	3 membros
Indicação	1 pelo P-GT + 2 pelo CSMPT
Mandato	2 anos
Coordenador	designado pelo P-GT dentre os integrantes
Conflito de atribuição	decisão originária da Câmara; P-GT aparece no recurso

A fonte chama atenção para os critérios objetivos previamente fixados pelo CSMPT nas hipóteses de distribuição especial.

3.25 Corregedoria-Geral

Artigo: LC 75/1993, arts. 104-106

Regra: Corregedoria fiscaliza atividades funcionais e conduta dos membros; Corregedor é escolhido dentre Subprocuradores-Gerais a partir de lista tríplice do CSMPT e nomeado pelo P-GT.

Como cai: Quem forma lista, quem nomeia, mandato e papel em correição/PAD.

- mandato de 2 anos, renovável uma vez;
- membros do CSMPT não integram a lista tríplice, segundo a fonte;
- dois nomes não escolhidos tornam-se suplentes conforme a sistemática apresentada;
- Corregedor participa das reuniões do CSMPT sem voto;
- pode realizar correições/sindicâncias de ofício ou por determinação do P-GT/CSMPT;
- pode instaurar inquérito interno contra integrante da carreira e propor ao CSMPT o PAD;
- acompanha estágio probatório e propõe providências ao Conselho.

NÃO CONFUNDA

Corregedor pode investigar internamente e propor PAD; F03 atribui ao CSMPT a instauração do processo administrativo contra membro. Inquérito disciplinar interno também não se confunde com inquérito civil.

3.26 Competências do MPT - arts. 83 e 84

F03 constrói uma distinção didática entre os dois dispositivos. O art. 83 reúne atribuições específicas do MPT junto aos órgãos da Justiça do Trabalho e é tratado pela fonte como taxativo/fechado. O art. 84 fornece instrumentos/funções institucionais e é tratado como exemplificativo/aberto. Essa classificação é preservada por fidelidade à fonte e não foi reavaliada externamente.

Núcleo do art. 83 em F03	Ideia
Ações previstas em Constituição/lei	MPT pode atuar como parte.
Manifestação por interesse público	atuação como fiscal da ordem jurídica.
Ação civil pública	tutela coletiva - aprofundamento M21.
Nulidade de cláusulas	contrato/ACT/CCT quando presentes pressupostos legais.
Menores, incapazes e indígenas	proteção decorrente das relações de trabalho.
Recursos e revisão de súmulas	atuação quando necessária dentro de sua função.
Sessões dos tribunais	manifestação, vista, requisições/diligências.
Greve/paralisação	atua e pode instaurar instância nas hipóteses descritas.
Mandado de injunção	quando a competência for da JT.
Arbitragem	se solicitado pelas partes.
Diligências	providências para andamento e solução da lide.
Intervenção em graus superiores	hipóteses pessoais do inciso XIII trabalhadas pela fonte.

FRONTEIRA M2 X M21

A existência das atribuições coletivas é matéria do M2; requisitos e procedimento da ACP, ação coletiva, greve e dissídio coletivo pertencem ao M21.

3.27 MPT como fiscal da ordem jurídica

A fonte associa o art. 83, II, à atuação como custos legis/fiscal da lei. O MPT pode ser provocado pelo juiz ou atuar por iniciativa própria quando identificar interesse público justificante. F03 lembra que o MPT não é obrigado a assumir a tese de qualquer parte nem a adotar a providência sugerida pelo juiz; sua atuação é institucional.

CONSEQUÊNCIA

MPT não é "advogado do empregado". Também não é procurador do ente público. A posição processual decorre da missão constitucional e legal.

3.28 Atuação em greve, sessões, arbitragem e diligências

F03 registra legitimidade do MPT em matéria de greve e paralisação, inclusive com referência ao art. 114, §3º, da Constituição, além de participação na instrução/conciliação de dissídios decorrentes de paralisações. O aprofundamento procedimental permanece no M21.

Nas sessões dos tribunais, o membro do MPT pode manifestar-se, pedir vista e requerer diligências quando entender necessário. A fonte associa Procuradores Regionais aos TRTs e Subprocuradores-Gerais ao TST.

O art. 83, XI, é trabalhado pela fonte como possibilidade de atuação do MPT como árbitro quando solicitado pelas partes. Não se trata de arbitragem imposta unilateralmente pelo MPT ou pelo juiz.

3.29 Intervenção em processos com entes públicos e jurisprudência

F03 usa as OJs 130, 237 e 350 da SDI-I/TST para definir limites da atuação institucional do MPT, especialmente na distinção entre interesse patrimonial e matéria de ordem pública.

JURISPRUDÊNCIA - OJ 130 DA SDI-I/TST

Entendimento: Na remessa de ofício, atuando como fiscal da ordem jurídica, o MPT não possui legitimidade para arguir prescrição em favor de entidade de direito público quando a questão é patrimonial.

Regra prática: A defesa de patrimônio do ente não se confunde com tutela da ordem jurídica.

Pegadinha: Se a alternativa faz o MPT agir como procurador do ente, desconfie.

JURISPRUDÊNCIA - OJ 237 DA SDI-I/TST

Entendimento: F03 reproduz distinção: não há legitimidade para recurso em defesa de mero interesse patrimonial privado de empresas públicas/sociedades de economia mista; há atuação quando a decisão envolve vínculo sem concurso, por ser matéria de ordem pública.

Regra prática: Pergunte se o interesse é só patrimonial ou se existe questão de ordem pública.

Pegadinha: "Empresa estatal" por si só não torna legítimo qualquer recurso do MPT.

JURISPRUDÊNCIA - OJ 350 DA SDI-I/TST

Entendimento: F03 registra que o MPT pode suscitar nulidade do contrato em favor de ente público na primeira oportunidade em que se manifesta, mesmo sem provocação da parte, vedada dilação probatória.

Regra prática: Primeira manifestação + matéria de nulidade + sem nova instrução probatória.

Pegadinha: A banca costuma admitir prova testemunhal/dilação: isso contraria a OJ reproduzida.

3.30 Inquérito civil

O inquérito civil é apresentado em F03 como procedimento de natureza administrativa destinado à colheita de elementos que permitam ao MPT formar convencimento sobre lesões a interesses cuja proteção esteja dentro de suas atribuições. Se a lesão se confirmar, os elementos podem fundamentar ação; se não, pode haver arquivamento fundamentado.

Característica em F03	Sentido
Unilateralidade	o MPT conduz o procedimento; requerimento externo pode existir, mas não é condição para instaurar.
Facultatividade	a ação pode ser ajuizada sem inquérito se já houver elementos suficientes.
Natureza inquisitiva	não reproduz automaticamente o contraditório pleno do processo judicial.
Forma de instauração	Portaria, segundo a Resolução 69 citada.
Prazo citado	1 ano, prorrogável por iguais períodos com fundamentação suficiente.

LACUNA / VERIFICAÇÃO FUTURA

Prazo e disciplina específica são extraídos da Resolução 69 citada em F03. Como normas administrativas podem mudar, a versão vigente deve ser checada antes da integração/publicação.

3.31 MPT e ação rescisória

F03 relaciona a legitimidade do MPT ao art. 967, III, do CPC e menciona situações como falta de intervenção obrigatória, decisão resultante de simulação/colusão e outros casos em que sua atuação se imponha. O estudo do procedimento e das hipóteses de rescindibilidade pertence ao M19.

JURISPRUDÊNCIA - SÚMULA 407/TST

Entendimento: F03 a utiliza para sustentar que a legitimidade do Ministério Público para ação rescisória não fica limitada às hipóteses exemplificadas no art. 967, III.

Regra prática: O foco no M2 é apenas a existência da legitimidade institucional.

Pegadinha: Não puxar prazo, depósito, competência e procedimento do M19.

Status: conteúdo existente na fonte; manter marcado para verificação jurídica futura antes de publicação definitiva.

3.32 Normas da CLT sobre o MPT

F03 afirma que a CLT contém capítulo dedicado ao MPT (arts. 736 a 762) e apresenta posição doutrinária segundo a qual a LC 75/1993 teria revogado tacitamente a maior parte desse bloco, ressalvado o art. 739. Essa conclusão é preservada como posição da fonte, não como atualização jurídica autônoma.

Artigo: CLT, art. 739

Regra: A fonte o aponta como dispositivo remanescente: procuradores-gerais e procuradores não estão sujeitos a ponto.

Como cai: Ponto tratado em F03; manter marcado para auditoria jurídica posterior.

4. FLUXOS PROCESSUAIS E INSTITUCIONAIS

Colégio do MPT	lista tríplice	PGR	nomeação P-GT
CSMPT	lista tríplice	P-GT	nomeia Corregedor
Notícia/fato	inquérito civil facultativo	colheita de elementos	ação cabível ou arquivamento fundamentado
Conflito de atribuição	Câmara decide	recurso	P-GT
Varas	TRTs	TST	STF somente se houver competência constitucional

5. NÃO CONFUNDA - COMPARATIVOS

Comparação	A	B
Juiz x Vara	Juiz é o órgão constitucional do art. 111	Vara é a unidade de atuação
TST x TRT	27; nacional; Senado na nomeação	mín. 7; regional; sem a mesma sabatina destacada por F02
ENAMAT x CSJT	formação da magistratura	supervisão administrativa 1º/2º graus
Jurisdição x competência	una; função estatal	parcela/repartição do exercício
Secretaria x Diretor	unidade/serviço	chefia e atos pessoais de direção
Perito x assistente	nomeado pelo juízo, imparcial	indicado pela parte
JT x MPT	Poder Judiciário; julga	MPU; atua institucionalmente

Comparação	A	B
P-GT x PGR	chefe do MPT	chefe do MPU e autoridade que nomeia P-GT
Colégio x CSMPT	todos membros ativos; listas/eleições	colegiado superior; normas/carreira/controle
Câmara x Corregedoria	coordena/revisa/decide conflitos	fiscaliza/corrigir/investiga funcionalmente
Inquérito civil x processo	administrativo, facultativo	jurisdicional, com regime processual próprio

6. PRAZOS DO MÓDULO

Prazo	Tema	Fonte/observação
2 anos	vitaliciedade do juiz de 1º grau	F02
9 dias	cumprimento de atos pelo OJAF	F02 / CLT art. 721
10 dias	avaliação pelo OJAF	F02 / art. 721 §3º c/c art. 888
2 anos	mandato do P-GT	F03; uma recondução
2 anos	mandato na Câmara	F03
2 anos	mandato do Corregedor-Geral	F03; renovável uma vez
1 ano	conclusão do inquérito civil	Resolução 69 citada em F03; verificar vigência

7. NÚMEROS QUE EU PRECISO DECORAR

Número	Associação
27	Ministros do TST
7	mínimo de integrantes do TRT
1/5	quinto constitucional no TST/TRT
2 + 8	CSMPT: 2 natos + 8 eleitos
3	membros da Câmara de Coordenação e Revisão
3	nomes da lista para P-GT e da lista para Corregedor
9 / 10	OJAF: ato em geral / avaliação

8. JURISPRUDÊNCIA DO MÓDULO

A jurisprudência abaixo não foi atualizada fora das fontes nesta etapa. Ela é reproduzida em forma de síntese didática e deve passar por auditoria jurídica final antes da publicação da Base Completa.

JURISPRUDÊNCIA - SÚMULA 505/STF

Entendimento: Usada por F02 no debate sobre acesso ao STF a partir da Justiça do Trabalho.

Regra prática: Reforça que STF não é instância ordinária da JT.

Pegadinha: A própria fonte discute efeitos de alterações constitucionais posteriores.

Status: conteúdo existente na fonte; manter marcado para verificação jurídica futura antes de publicação definitiva.

JURISPRUDÊNCIA - OJ 130 SDI-I/TST

Entendimento: Limita atuação do MPT, como fiscal, na alegação de prescrição patrimonial em favor de ente público.

Regra prática: MPT não é procurador do ente.

Pegadinha: Patrimônio do ente não basta para caracterizar interesse público institucional.

JURISPRUDÊNCIA - OJ 237 SDI-I/TST

Entendimento: Distingue mero interesse patrimonial de matéria de ordem pública em empresas estatais.

Regra prática: Sem recurso para proteger patrimônio privado; com atuação em questão de concurso/vínculo irregular.

Pegadinha: Generalizar "empresa pública" como legitimidade automática é erro.

JURISPRUDÊNCIA - OJ 350 SDI-I/TST

Entendimento: Admite arguição de nulidade contratual em favor de ente público na primeira manifestação do MPT, vedada dilação probatória.

Regra prática: Primeira oportunidade + sem ampliar prova.

Pegadinha: Dilação probatória é a armadilha.

JURISPRUDÊNCIA - SÚMULA 407/TST

Entendimento: F03 trata as hipóteses do art. 967, III, como meramente exemplificativas para a legitimidade do MP na rescisória.

Regra prática: MPT pode atuar em outras situações compatíveis com sua missão legal.

Pegadinha: Procedimento completo fica no M19.

Status: conteúdo existente na fonte; manter marcado para verificação jurídica futura antes de publicação definitiva.

9. REVISÃO DE 5 MINUTOS

- Art. 111: TST, TRTs e Juízes do Trabalho; Vara é a unidade de atuação.
- TST: 27, +35/-70, Presidente da República, Senado, quinto constitucional.
- TRT: mínimo 7, +30/-70, quinto; promoção por antiguidade/merecimento.
- Primeiro grau: juiz singular; Juntas extintas; sem juiz leigo trabalhista.
- CSJT: administração de 1º/2º graus; ENAMAT: formação.
- Jurisdição é una; competência é a repartição.
- Características: inércia, substitutividade, indelegabilidade, definitividade, inafastabilidade, improrrogabilidade, imperatividade e indivisibilidade.
- Secretaria ≠ Diretor; Distribuidor onde há pluralidade de Varas; OJAF 9/10.
- MPT integra MPU; carreira: Procurador > Regional > Subprocurador-Geral.
- P-GT: Colégio faz lista tríplice; PGR nomeia; 2 anos + uma recondução.
- CSMPT = 2 natos + 8 eleitos; Câmara = 3; Corregedoria = fiscalização funcional.
- Art. 83 fechado e art. 84 aberto, segundo F03.
- Inquérito civil: administrativo, unilateral/facultativo segundo F03; prazo citado pela Res. 69 exige verificação futura.
- OJs 130/237/350 delimitam a atuação do MPT diante de interesses patrimoniais/ordem pública.

10. MÓDULO EM 1 MINUTO

JT = TST/TRTs/Juízes	Jurisdição x competência	Serviços auxiliares	MPT = MPU	Órgãos e carreira	Arts. 83/84
-------------------------	-----------------------------	------------------------	-----------	-------------------	-------------

Se você lembrar da estrutura constitucional, dos números 27/7, da natureza administrativa do CSJT, do contraste jurisdição x competência, dos prazos 9/10 do OJAF, da carreira do MPT e da diferença P-GT/Colégio/CSMPT/Câmara/Corregedoria, já domina o eixo central do módulo.

11. O QUE DECORAR

- TST + TRTs + Juízes do Trabalho.
- 27 / 7 / 1/5.
- 2 anos de vitaliciedade no primeiro grau.
- OJAF 9 / 10.
- P-GT: lista pelo Colégio -> nomeação pelo PGR -> 2 anos + 1 recondução.
- CSMPT: 2 + 8.
- Câmara: 3.
- Art. 83 fechado / 84 aberto segundo F03.

- Inquérito civil é administrativo e facultativo.

12. PEGADINHAS DE PROVA

1. Trocar Juízes do Trabalho por Varas do Trabalho no art. 111.
2. Colocar STF, CSJT, MPT ou juizado especial no rol de órgãos da JT.
3. Dar função jurisdicional ao CSJT.
4. Exigir um TRT em cada Estado.
5. Recuperar a antiga representação classista no primeiro grau.
6. Mandar recurso do juiz de direito investido de jurisdição trabalhista ao TJ/TRF, e não ao TRT.
7. Inverter 9 e 10 dias do OJAF.
8. Confundir P-GT com PGR.
9. Dizer que Vice-Presidente do CSMPT é sempre o Vice-PGT.
10. Dar ao CSMPT as listas sêxtuplas que F03 atribui ao Colégio.
11. Dar ao P-GT a decisão originária de conflito de atribuição, ignorando a Câmara.
12. Confundir inquérito disciplinar interno com inquérito civil.
13. Transformar MPT em advogado do empregado ou do ente público.
14. Tratar inquérito civil como requisito obrigatório de toda ação.
15. Ignorar a vedação de dilação probatória na OJ 350 reproduzida pela fonte.

13. ERROS QUE EU NÃO POSSO COMETER

- Perder a fronteira M2 x M3: organização aqui; competência aprofundada no M3.
- Puxar ação rescisória completa para o M2: aprofundamento no M19.
- Puxar ACP/greve/dissídio coletivo completo: aprofundamento no M21.
- Apresentar como atualizada uma jurisprudência que só foi preservada da fonte.
- Tratar a posição doutrinária sobre arts. 736-762 da CLT como fato atualizado sem auditoria.

14. CHECKLIST FINAL

- ☐ Sei os órgãos do art. 111 e a diferença Juiz x Vara.
- ☐ Sei a composição e o quinto do TST.
- ☐ Sei a composição mínima do TRT e sua descentralização.
- ☐ Sei diferenciar ENAMAT e CSJT.
- ☐ Sei explicar o primeiro grau após EC 24/1999.
- ☐ Sei jurisdição x competência e as características da jurisdição.
- ☐ Sei Secretaria x Diretor x Distribuidor x OJAF x Perito.
- ☐ Sei localizar o MPT dentro do MPU.
- ☐ Sei a carreira dos membros do MPT.
- ☐ Sei como o P-GT é escolhido.
- ☐ Sei Colégio x CSMPT x Câmara x Corregedoria.
- ☐ Sei o núcleo dos arts. 83 e 84.
- ☐ Sei o conceito e as características do inquérito civil segundo F03.
- ☐ Sei o sentido das OJs 130, 237 e 350.
- ☐ Sei por que Súmula 407 aparece no M2 sem invadir o M19.

15. 10 QUESTÕES OBJETIVAS

Questão 1. Considerando F02 e o art. 111 da Constituição, qual alternativa contém apenas órgãos da Justiça do Trabalho?

- A) TST, TRTs e Juízes do Trabalho.
- B) TST, TRTs e Varas do Trabalho.
- C) STF, TST e TRTs.
- D) TST, CSJT e TRTs.
- E) TST, TRTs e MPT.

Questão 2. Sobre o TST, conforme F02, assinale a alternativa correta.

- A) É composto por 25 Ministros e não exige aprovação do Senado.
- B) É composto por 27 Ministros; F02 registra faixa superior a 35 e inferior a 70 anos e aprovação pela maioria absoluta do Senado.
- C) O quinto constitucional ocupa metade das vagas.
- D) Os demais Ministros são escolhidos entre juízes federais.
- E) O CSJT exerce jurisdição em substituição ao TST.

Questão 3. Quanto aos TRTs, segundo F02, é correto afirmar que:

- A) cada Estado deve possuir obrigatoriamente um TRT.
- B) a composição mínima é de cinco integrantes.
- C) podem funcionar de forma descentralizada por Câmaras Regionais e Justiça itinerante.
- D) não se aplica quinto constitucional.
- E) a jurisdição é necessariamente nacional.

Questão 4. Assinale a alternativa que expressa corretamente a relação entre jurisdição e competência trabalhada em F02.

- A) Jurisdição é divisível; competência é una.
- B) São expressões sinônimas.
- C) Jurisdição é função estatal una; competência reparte o exercício entre órgãos.
- D) Competência pertence apenas aos tribunais superiores.
- E) Jurisdição voluntária não é tratada na fonte.

Questão 5. Sobre serviços auxiliares conforme F02, assinale a alternativa correta.

- A) O distribuidor existe obrigatoriamente mesmo onde há uma única Vara.
- B) O Diretor de Secretaria é sinônimo de perito.
- C) O OJAF tem, na sistemática citada, 9 dias para atos em geral e 10 dias para avaliação.
- D) O assistente técnico é escolhido exclusivamente pelo juiz.
- E) A fonte afirma que toda literalidade antiga da CLT foi formalmente revogada.

Questão 6. A carreira do MPT, conforme F03, segue qual ordem?

- A) Procurador Regional -> Procurador do Trabalho -> P-GT.
- B) Procurador do Trabalho -> Procurador Regional -> Subprocurador-Geral.
- C) Procurador do Trabalho -> Corregedor -> Subprocurador-Geral.
- D) Procurador Regional -> P-GT -> PGR.
- E) Procurador -> Vice-PGT -> P-GT.

Questão 7. Assinale a alternativa correta sobre os órgãos internos do MPT em F03.

- A) O Colégio é formado apenas pelos Subprocuradores-Gerais.
- B) O CSMPPT possui 2 membros natos e 8 Subprocuradores-Gerais eleitos na composição descrita pela fonte.
- C) A Câmara possui cinco membros, todos escolhidos pelo PGR.

- D) O Corregedor é nomeado diretamente pelo PGR, sem lista.
- E) O P-GT é chefe do MPU.

Questão 8. Segundo a construção didática de F03 sobre os arts. 83 e 84 da LC 75/1993:

- A) ambos são tratados como taxativos.
- B) ambos são tratados como exemplificativos.
- C) o art. 83 é tratado como fechado e o art. 84 como aberto.
- D) o art. 84 disciplina apenas carreira.
- E) o art. 83 disciplina somente inquérito civil.

Questão 9. Considere as proposições sobre a jurisprudência reproduzida em F03: I. OJ 130 limita alegação de prescrição patrimonial em favor de ente público pelo MPT como fiscal. II. OJ 237 distingue mero interesse patrimonial de questão de ordem pública. III. OJ 350 admite dilação probatória para demonstrar nulidade contratual. Está correto o que se afirma em:

- A) I apenas.
- B) II apenas.
- C) I e II apenas.
- D) II e III apenas.
- E) I, II e III.

Questão 10. Sobre inquérito civil e ação rescisória no recorte do M2, assinale a alternativa correta.

- A) O inquérito civil é judicial e sempre obrigatório antes da ACP.
- B) F03 trata o inquérito civil como administrativo e facultativo e cita prazo de 1 ano na Resolução 69, marcado neste módulo para verificação futura.
- C) A Súmula 407, segundo F03, restringe a legitimidade do MP exclusivamente às hipóteses literais do art. 967, III.
- D) A ação rescisória deve ser estudada integralmente no M2.
- E) A Corregedoria é quem decide definitivamente todo arquivamento de inquérito civil.

GABARITO COMENTADO

Questão 1 - alternativa A

Comentário: Art. 111: TST, TRTs e Juízes do Trabalho. A distração clássica é inserir Varas, STF, CSJT ou MPT.

Questão 2 - alternativa B

Comentário: F02 traz 27 Ministros, faixa +35/-70, nomeação presidencial e aprovação pela maioria absoluta do Senado. As demais opções alteram composição, origem ou função do CSJT.

Questão 3 - alternativa C

Comentário: A descentralização por Justiça itinerante e Câmaras Regionais é expressamente destacada. Não há obrigação de um TRT por Estado.

Questão 4 - alternativa C

Comentário: Jurisdição é a função estatal una; competência é a repartição do exercício entre órgãos. A inversão é pegadinha frequente.

Questão 5 - alternativa C

Comentário: F02 trabalha 9 dias para atos em geral e 10 dias para avaliação. Distribuidor depende de pluralidade de Varas; assistente é da parte.

Questão 6 - alternativa B

Comentário: A carreira vai de Procurador do Trabalho a Procurador Regional e, por fim, Subprocurador-Geral. P-GT e Corregedor são funções de escolha/designação.

Questão 7 - alternativa B

Comentário: Na composição descrita, o CSMPT tem P-GT e Vice-PGT como natos e oito Subprocuradores-Gerais eleitos. As demais alternativas confundem órgãos e autoridades.

Questão 8 - alternativa C

Comentário: Essa é a classificação didática expressa em F03: art. 83 fechado/taxativo; art. 84 aberto/exemplificativo.

Questão 9 - alternativa C

Comentário: I e II correspondem às OJs 130 e 237 reproduzidas. A OJ 350, ao contrário, veda dilação probatória.

Questão 10 - alternativa B

Comentário: F03 qualifica o inquérito civil como administrativo e facultativo. O prazo de 1 ano é atribuído à Resolução 69 citada e está marcado para verificação futura; Súmula 407 amplia, não restringe, a legitimidade descrita.

16. LACUNAS / VERIFICAÇÃO FUTURA

1. Súmula 505/STF e a discussão apresentada em F02 sobre alterações constitucionais posteriores.
2. Atualidade das OJs 130, 237 e 350 e da Súmula 407 do TST.
3. Versão vigente da Resolução 69/CSMPT e disciplina temporal do inquérito civil.
4. Situação atual dos arts. 736-762 da CLT e da posição doutrinária de revogação tácita apresentada em F03.
5. Regras antigas da CLT sobre serviços auxiliares diante da estrutura administrativa atual e do PJe.
6. Afirmação territorial de F02 sobre abrangência integral por Varas do Trabalho.
7. Divergência histórica entre F02 atualizada pela EC 122/2022 e referência etária antiga localizada em F03 em contexto de lista para TST.
8. Inconsistência editorial de numeração interna em F02 entre subitens de funcionamento dos TRTs/TST; não representa ausência de conteúdo.

17. RELATÓRIO DE FIDELIDADE E FRONTEIRAS

Auditoria	Resultado
Fidelidade	conteúdo jurídico já produzido foi preservado e reorganizado; pontos adicionais vieram das mesmas F02/F03, sem fonte externa.
Compleitude	estrutura da JT, jurisdição, serviços auxiliares, MPT, órgãos, carreira, competências, inquérito civil e jurisprudência da fonte presentes.
Fronteira M3	competência em profundidade não foi absorvida.
Fronteira M19	ação rescisória aparece só como atribuição/legitimidade institucional.
Fronteira M21	ACP, greve, arbitragem e dissídio coletivo aparecem apenas como atribuições do MPT.
Atualização jurídica	não realizada silenciosamente; dúvidas marcadas para verificação futura.

18. FONTES

F02 - Organização e Serviços Auxiliares da Justiça do Trabalho - Gustavo Deitos - 75 páginas - Google Drive - fonte validada - código Gran não identificado/validado internamente.

F03 - Organização do Ministério Público do Trabalho - Gustavo Deitos - 58 páginas - Google Drive - fonte validada - código Gran não identificado/validado internamente.